Ministerio
de Bienes
Nacionales

**Exp.Nº:** 189259

**DENIEGA SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN Y ORDENA ARCHIVO DE DON JORGE MIGUEL ORELLANA GANGAS, D.L. Nº 2.695/79.**

Región Del Maule., 13 de Octubre de 2026

**RES. EXENTA N°:** E-43541

**VISTOS:**

Lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 3.274, de 1980, que establece la Ley Orgánica del Ministerio, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 386, de 1981; Ley Nº 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, y sus modificaciones; Decreto Ley Nº 2.695, de 1979, especialmente sus artículos 10°, 11° y sus modificaciones; y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 541, de 1996 y sus modificaciones, la Ley Nº 19.880, que aprueba las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; La Resolución Nº 36, de 2024 de la Contraloría General de la República, la delegación de facultades efectuadas mediante las Resoluciones Exentas Nº 1917, Nº 107 y N° 108, todas de 1996 del Ministerio de Bienes Nacionales; Decreto Supremo Nº 30, de 26 de marzo de 2026, de nombramiento del SEREMI, Manual de Normas Técnicas de Mensura.

**CONSIDERANDO:**

1.- Que, mediante Informe Técnico de fecha mayo de 2026, se constató que el solicitante, don JORGE MIGUEL ORELLANA GANGAS, ejerce posesión material respecto del inmueble Urbano, ubicado en CALLE COLÓN N° 1644, POBLACIÓN EMILIO GIDI, Comuna de Linares, Provincia de Linares, Región del Maule.

2.- Que, el inmueble objeto de este procedimiento se indica que no se encuentra amparado por una respectiva inscripción conservatoria.

3.- Que, el solicitante no logra acreditar el hecho de tener la posesión material indicada en la postulación, ni que esta reúna los requisitos de plazo, continuidad y exclusividad, contemplados y exigidos por el Artículo 2° del Decreto Ley antes citado, ni los requisitos ordenados por el artículo 4° del D.L. N° 2.695/79, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 925° del Código Civil, toda vez que, constituido el personal técnico en el predio para efectuar la diligencia de inspección, se requirió la atención del solicitante quien durante el recorrido por el inmueble informó la imposibilidad material de ejecutar la medición por encontrarse la totalidad del terreno bajo la ocupación de un tercero ajeno al procedimiento, circunstancia que evidencia la ausencia de una posesión material continua, exclusiva e ininterrumpida por parte del peticionario.

4.- Por tanto, en virtud de lo señalado precedentemente, se estima que la presente solicitud no debe continuar con su tramitación.

**RESUELVO:**

1.- Deniéguese la solicitud presentada y Ordénese su archivo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 5°, 11° y 13°, del D.L. N° 2.695, de 1979, en relación con el Artículo 925° del Código Civil y demás normas aplicables al caso en concreto.

2.- Notifíquese al solicitante la presente resolución por carta certificada al domicilio que registra en estos antecedentes administrativos.

3.- Publíquese la presente resolución en el sitio electrónico del Gobierno Transparente del Ministerio de Bienes Nacionales en la sección "actos y resoluciones", en la categoría "actos con efectos sobre terceros", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7°, de la letra g), de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, teniendo presente el deber de confidencialidad acerca de los datos personales que la presente resolución pudiera contener, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, debiendo ser estos utilizados estrictamente dentro del marco de las funciones del servicio y respetarse las demás exigencias que para su tratamiento establece el ordenamiento jurídico.

Anótese, Notifíquese y Archívese.



FLAVIO ESTEBAN BAZZI PEZOA
SECRETARIO/A REGIONAL MINISTERIAL REGIÓN DEL MAULE

**DISTRIBUCIÓN:**
Interesado
Expediente
Of. De Partes
FBP/MBM/KTU

Documento firmado electrónicamente. Código Validador: a494f81a-14fd-4eb0-8adb-0580ac0b7fd3